



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/556/2018

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין  
יובל וסרקרוג

התובעים:

1. נקר הלנה
  2. אריה סיגל
  3. צור נועה
  4. גולדברג עמוס
  5. גולדברג אסתר
- באמצעות ב"כ עו"ד פינק טבת  
רחוב ביאליק 3, חיפה

נגד

הנתבעים:

1. קלי ישי
  2. קלי נחמה דינה
- באמצעות ב"כ עו"ד איתי יפה  
מרח' ניצנים 1, ק. ביאליק

## פסק דין

התובעים מבקשים צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים להוסיף ממ"ד לדירתם.

בנוסף ביקשו לחייב את הנתבעים לסלק ולהרוס תוספות בנייה שונות ובראשן דק/ מרפסת עץ ופרגולה. עוד ביקשו לחייב את הנתבעים לחזול משימושים שונים שנעשו לטענתם שלא כדין בחצר המשותפת ובחזית הקדמית של הבית.

1. עסקינן בבית משותף שנמצא ברחוב הקלעים 4 בחיפה, וידוע כגוש 10817 חלקה 16. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין. מתוך 5 הדירות שבבית, התובעים הם בעלים של 4 דירות בבית והנתבעים בעלים של דירת אחת – דירת קרקע הידועה כתת חלקה 2

לדירת הנתבעים הוצמדה קרקע (בצידו הצפוני של הבית) שסומנה באות א' בתשריט הבית המשותף וששטחו 12.5 מ"ר. יובהר כי גודלו המדויק של שטח א' לא נרשם בנסח הרישום, אך הוא מוגדר בתשריט הבית המשותף.

### טענות הצדדים בתמצית

2. **התובעים** טענו, כי על אף שזמן קצר לאחר שהנתבעים רכשו את הדירה (בשנת 2014), יזמו השכנים פגישה משותפת עם הנתבעים, בה הציגו לנתבעים את רצונם לשתף פעולה בשיפוץ הבניין וחצר הבית, ואף דובר על הסדרת חניות בתחומי החלקה, כאשר הנתבעים אף אישרו את נושא החניות, הרי שלמרות זאת החלו הנתבעים בביצוע עבודות חד צדדיות נרחבות ברכוש המשותף ובתוך דירתם. העבודות בתוך הדירה כללו לטענת התובעים הריסת עמוד תמך וקירות נושאים, אשר היוו חלק משלד הבניין.

התובעים הבהירו כי על אף שלא התנגדו לחלק מהתוספות שביקשו הנתבעים לבצע, עמדו על כך שהעבודה תיעשה בכפוף לקבלת היתר בנייה וכי בתחילה יוצגו לתובעים תכניות הבנייה המלאות. כמו כן, דובר על כך שהצדדים ייפנו לשמאי מוסכם, אשר יעריך את שווי השטחים המשותפים שהנתבעים מבקשים לעשות בהם שימוש, כדי שהנתבעים ישלמו לתובעים עבור שימוש זה, לטובת הרחבת דירתם.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטענת התובעים, בחודש פברואר 2015 התקבלה הערכת השמאי בנוגע לעלויות שעל הנתבעים לשלם לצורך הרחבת דירתם, אלא שלטענתם, הנתבעים דחו את השומה בשל ההערכה הגבוהה לשיטתם. לאחר מכן החלו הנתבעים כאמור בעבודות השיפוצים בתוך דירתם ומחוצה לה באופן חד צדדי (החל מחודש אפריל 2015) תוך שהם מתעלמים מהשכנים ומשתלטים על שטחים משותפים.

3. התובעים טענו עוד, כי הנתבעים, בין היתר, סגרו מרפסת פתוחה ויצרו כניסה חדשה לדירתם, ובנוסף פיצלו את הדירה ויצרו יחידה נפרדת אותה הם משכירים. כמו כן, הנתבעים בנו דק מעץ / מרפסת על חשבון החצר המשותפת בתוספת פרגולה, שברו קירות חיצוניים לצורך הרחבת דירתם, וכן, הציבו בחצר הבית בריכה וטרמפולינה.

4. **הנתבעים** מציינים כי הם משמשים כשליחי חב"ד, וכי משפחתם מונה 9 נפשות, וכי נאלצו לבצע שיפוץ בדירתם, שכן במועד שבו רכשו את הדירה מצבה היה רעוע ומוזנח מאוד. לטענתם, כל השיפוצים בדירה נעשו בליווי מהנדסים מומחים ובפיקוח של מהנדס נוסף.

לטענתם, מדובר במבנה ישן מאוד, אשר היה סדוק לכל אורכו עוד לפני שהנתבעים רכשו את הדירה, וכי התובעים או חלקם, הם אלה שהעמיסו על המבנה כתוצאה מתוספות בנייה שונות שבוצעו עוד קודם לכן.

5. הנתבעים דחו את הטענות כי עבודות הבנייה בדירתם הם שגרמו לסדקים בבית או בדירות השונות. לטענתם, גם הסדק שנמצא בדירת הגב' צור שמעל לדירת הנתבעים, אינו נובע מאותן עבודות. הנתבעים טענו, כי רק לאחר שבאו בטענות כלפי התובעת מס' 3, הגב' צור, על ליקויים בדירתה הגורמים לרטיבות בדירת הנתבעים, ולאחר שסירבו למכור את דירתם לתובעת מס' 3, החלו התובעים להתנכל להם. לטענתם, התובעים הם אלו שהזניחו את החצר ואת הבית, ואילו הנתבעים פעלו להשבחת החצר ולטיפוחה, כך שמצבה כיום טוב בהרבה מזה שהיה בעבר.

#### הליך נוסף

6. במקביל להליך הנוכחי הגישה התובעת מס' 3, הגב' צור, (שדירתה מצויה מעל לדירת הנתבעים) תביעה נפרדת לבית משפט השלום בחיפה נגד הנתבעים, וזאת בשל נזק קונסטרוקטיבי שלטענתה גרמו הנתבעים לדירתה בשל הריסת קירות תומכים בתוך דירתם במסגרת עבודות שיפוצים שערכו ללא פיקוח מתאים (ת"א 55470-02-18 **צור נ' קלי ואח'**).

7. במסגרת אותו הליך גם הגישו הנתבעים תביעה שכנגד, וכן, הודעה לצד שלישי נגד המהנדסים שליוו את העבודות בדירתם, וכן נגד כל שאר התובעים בהליך הנוכחי.

בשל כך הסכימו הצדדים בדיון מיום 27.12.2018 למחוק מכתב התביעה הנוכחי את הסוגיות הקשורות לקונסטרוקטור ולעיצוב המבנה, כך שאלה יתבררו במסגרת ההליך המתנהל בבית משפט השלום (בשל כך נמחקו בהסכמה מכתב התביעה הנוכחי סעיפים 25.א, 25.ג, ו-25.ד).

הצדדים מסרו כי ההליך בבית משפט השלום עודנו תלוי ועומד לאחר שהתקבלה חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט.

#### ההליך התכנוני

8. הוועדה המקומית אישרה בדיון מיום 2.7.2018 את בקשת הנתבעים לבנות ממ"ד בצידי הבית (חלק מהחזית הצפונית).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. על החלטה זו הגישו התובעים ערר לוועדת הערר וזו החליטה ביום 2.1.2019 **לדחות את הערר**. (רק ביום 9.7.2020 לאחר דיון ההוכחות והסיכומים בעל פה צירפו הנתבעים את החלטת ועדת הערר).

10. בהחלטתה לדחות את הערר, נקבע כי המיקום שהוועדה המקומית אישרה להקמת הממ"ד, בצדי המבנה הוא מיקום מיטבי, שכן הממ"ד ממוקם בתוך "נישה קיימת במבנה", וכי אותה נישה קיימת עוד מההיתר המקורי. גם לדעת וועדת הערר, המיקום של הממ"ד הוא נכון בכל הנוגע למיצוי קווי בניין, וכי האופציות החלופיות שהציעו התובעים פחות מתאימות, שכן, חלקן מחייבות הריסת מרפסת או חלק מדירת הנתבעים שנבנה בהיתר.

11. באשר לדק מעץ ציינה הוועדה, כי על פי מידע שקיבלה, הדק אינו דורש היתר בנייה, שכן ניתן לקבל עבורו פטור מהיתר. עם זאת ציינה הוועדה כי על המשיבים להשלים את הליך קבלת הפטור. הוועדה גם ציינה כי על הנתבעים לתקן את הבקשה שהגישו לוועדה המקומית באופן שהיא תציג את כל הבנייה הקיימת בפועל, וכן תוצג סגירת המרפסת ושינויים בחזיתות עקב שינוי פתחים, וכי על הנתבעים להסדיר את הבנייה הקיימת בנכס.

12. באשר לסוגית תמ"א 38, ציינה הוועדה כי נושא זה ייפתר בעתיד ככל שבעלי הדירות יפנו לפרויקט שכזה, אך סוגית התמ"א לא עלתה בדיון.

### **דיון והכרעה**

**כפי שיפורט להלן, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בכתב ובעל פה, את מכלול חומר הראיות, מסמכי הבית המשותף וכן לאור ממצאי הביקור במקום, מצאתי לקבל את עיקרי התביעה.**

13. כבר עתה יש להבהיר, לאחר שהתרשמתי מעדויות הצדדים באופן בלתי אמצעי, מצאתי להעדיף את עדויות התובעים על פני עדויות הנתבעים, וזאת בכל הנוגע להשתלשלות העניינים העובדתית הרלבנטית להליך. גרסת התובעים גם מתיישבת עם התכתבות בדואר האלקטרוני שהתנהלה בין הצדדים בזמן אמת.

שוכנעתי כי התובעים אכן היו מעוניינים לפעול בשיתוף פעולה עם הנתבעים, לצורך תחזוקת הרכוש המשותף ושיפור פני הבית ומצבו לטובת כלל הדיירים, בשל כך, זמן קצר לאחר שהנתבעים רכשו את הדירה, יזמו התובעים פגישה עם בעלי הדירות, לצורך תיאום ציפיות ותחזוקת הבית, אלא שהנתבעים העדיפו לשדרג ולהגדיל אך ורק את דירתם, ולא את הרכוש המשותף, לטובת כלל הדיירים.

כך בשעה שהנתבעים טענו שאין להם כסף לשפץ את הקירות החיצוניים של הבית, התקדמו בשיפוצים נרחבים בתוך דירתם והקימו מרפסת עץ גדולה בחצר הבית, חרף התנגדות התובעים. לא הוכחה טענת הנתבעים, כי הוריהם שילמו עבור הקמת המרפסת כ"מתנה" עבורם.

14. יובהר כי אין כל קשר בין פעילותם של הנתבעים כשליחי חב"ד, לבין התנהלותם המשותף, תוך התעלמות מהבקשות השונות של התובעים, ומבלי שהנתבעים מיידעים אותם מראש על העבודות המתוכננות. הנתבעים עצמם אישרו כי את פעילותם כשליחי חב"ד הם כלל אינם מקיימים בבית מושא ההליך, אלא בבית חב"ד סמוך הנמצא באותה שכונה, מספר רחובות מהבית בו הם מתגוררים, כך שדירתם בבית המשותף משמשת אותם לצרכים פרטיים בלבד.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**א. אדון בסעדים השונים בהתאם לחזיתות השונות של הבית**

**א. החלל שמתחת לגרם המדרגות המשותף**

15. התובעים דרשו לחייב את הנתבעים לסלק את ידם מהחלל שמתחת לגרם המדרגות המשותף. לטענתם, הנתבעים סיפחו חלל זה לשטח דירתם, על ידי שבירת הקיר שחצץ בין דירתם לבין אותו חלל, והפכו שטח זה לחדר שירותים.

16. הנתבעים טענו כי מזה עשרות שנים, חלל זה היווה חלק בלתי נפרד מדירתם, כחדר שירותים וכי השינוי בוצע עוד על ידי הבעלים הקודמים של דירתם. הנתבעים טענו כי הם לא הרסו שום קיר בסמוך לחלל זה.

**מצאתי לקבל את התביעה בעניין זה :**

17. מתשריט הבית המשותף ניתן לראות בבירור את גבולות דירת הנתבעים וכי שטח הדירה לא כלל את החלל שמתחת לגרם המדרגות שכן חלל זה תחום ומסוגר על ידי קירות. גבולות הדירה בסמוך לגרם המדרגות סומנו בתשריט הבית בקו שחור עבה, ללא מעבר או פתח כלשהו בין דירת הנתבעים לבין אותו חלל.

יש לדחות אם כן את טענת הנתבעים כי חלל זה היווה מאז ומעולם חלק מדירתם. כפי שעולה מתשריט הבית המשותף, קיימת רק כניסה אחת לגרם המדרגות המשותף, אותה כניסה ראשית לבית מהרחוב הראשי המובילה לחלק העילי של גרם המדרגות, כאשר לא קיימת כל גישה לחלל הכלוא שמתחת לגרם המדרגות.

18. לכך יש להוסיף, את הגדרתו השירותית של הרכוש המשותף, באופן שכל מה שאינו מהווה חלק מ"הדירה" ולא הוצמד אליה, הוא חלק מהרכוש המשותף (ר' למשל ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "וויז נכסים בע"מ"** (פורסם בנבו) וכן ע"א 11965/05 **עזבון המנוח קליין נ' שרון** (פורסם בנבו)). כך גם קובעת הגדרתו של המונח "**רכוש משותף**", בסעיף 52 לחוק המקרקעין.

19. באשר לטענת הנתבעים כי שבירת הקיר נעשתה עוד על ידי הבעלים הקודמים של דירתם (טענה עובדתית שגם סותרת את הטענה כי כך נבנה הבית מאז ומעולם), הרי שהנתבעים לא הוכיחו כי ניתנו הסכמות קנייניות לאותו סיפוח של חלל המדרגות, או כי בעלי הדירות בזמנו הסכימו לאותו סיפוח.

יתרה מכך נראה שהנתבעים ביצעו עבודות נוספות באותו חלל. התובעים מסרו, כי בעקבות עבודות שיפוצים שהנתבעים ביצעו לאחרונה באותו חלל נפערו שלושה חורים בקיר חדר המדרגות המשותף, חורים שהנתבעים אמנם אטמו מאוחר יותר, אך גם בביקור במקום ניתן היה להתרשם ממיקומם של אותם חורים, שכן הנתבעים לא צבעו חורים אלה בצבע הקיר המשותף שבחדר המדרגות.

20. הנתבעים ביקשו להסתמך על סימון של קו מקווקו בתשריט הבית במקביל ובסמוך לאותו חלל, כאשר לטענתם אותו קו מקווקו, מדגים כי החלל היה חלק מדירת הנתבעים.

**יש לדחות טענה זו -**

הקו המקווקו סומן מחוץ לדירת הנתבעים, מחוץ לחלל חדר המדרגות שבמחלוקת, ואף מחוץ לקונטור המבנה בקומת הקרקע. יתרה מכך אותו קו מקווקו נועד להדגים את ה"היטל" של שטח המדרגות בקומה מעל, כפי שניתן לראות בתשריט הקומה מעל, שם הורחב גרם המדרגות. הנה כי כן, אותו קו מקווקו כלל אינו מתייחס לגבולות דירת הנתבעים, שהוגדרו בבירור בקווים שחורים עבים.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת – שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/556/2018

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. באשר לטענה כי לאורך כל השנים מעולם לא הועלתה טענה של התובעים על שימוש בחלל זה, הרי שגם בכך אין כדי לסייע לנתבעים. מדובר בחלל כלוא שהכניסה אליו היא רק מתוך דירת הנתבעים. התובעים לא היו מודעים לשימוש זה ולפתיחת הגישה לחלל, אלא לאחר שגילו את החורים בחדר המדרגות. הנתבעים לא הציגו ראיות מהן עולה כי התובעים, או קודמיהם, היו מודעים לסיפוח זה של החלל לדירת הנתבעים.

22. טענת הנתבעים, כי יש להכשיר את הבנייה מהסיבה שחדר השירותים נבנה בחלל "כלוא" כאשר יש גישה אליו, רק מתוך דירתם, דינה להדחות גם כן. לפי גישה זו, כל בעל דירה יהיה רשאי לחפור מתחת לדירתו (בדירות קרקע) או לשבור קירות הצמודים לחללים משותפים כלואים, ללא הסכמת שאר בעלי הדירות מאחר שממילא אין גישה לאותם חללים רק מתוך הדירה שהורחבה, אלא שכאמור, כל אותם חללים כלואים הינם חלק מהרכוש המשותף.

23. הנתבעים הביאו לעדות את הקבלן שביצע את עבודת השיפוצים בדירתם, כדי שזה יפרט אילו קירות נהרסו על ידו, וזאת בין היתר, כדי להוכיח כי הקיר עם חלל חדר השירותים לא נהרס על ידו. לא מצאתי כי ניתן לבסס ממצאים על עדותו שהייתה כללית מאוד, כאשר העד לא זכר פרטים מהותיים. בנוסף, הקבלן לא הגיע לעדותו עם תשריטים, תוכניות עבודה או תרשומות בכתב יד מהם היה ניתן ללמוד על היקף העבודות כך גם לא הוצגו הצעות מחיר העשויות ללמד אילו קירות נשברו בתוך דירתם.

24. באשר לאישורים של מתכנן השלד, אין בהן פרטים כלשהם לגבי הבית מושא ההליך. בנוסף, בעוד שעל גבי הטופס הריק חתם מהנדס אחד בשם שאול דיטל, על הסקיצות שצורפו חתם מהנדס אחר בשם קפלן איליה, שניהם לא הובאו לעדות, על כן גם מסמכים אלה אין בהם כדי לסייע לנתבעים.

על כן יש לחייב את הנתבעים לסגור מחדש את חלל חדר המדרגות בהתאם לתשריט הבית המשותף.

ב. דק מעץ ופרגולה

25. התובעים ביקשו לחייב את הנתבעים לסלק דק מעץ ופרגולה, אותם התקינו בחצר האחורית של הבית לרבות מדרגות העץ המובילות אליו.

**יש לקבל את התביעה בעניין זה ולהורות על סילוק והריסת רכיבים אלה, לאחר שהוכח כי מתקנים אלה, עולים כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, סיפוח השטח תוך ניסיון להגדיל את דירת הנתבעים על חשבון הרכוש המשותף. להלן הנימוקים:**

א. מדובר בדק מעץ רחב מימדים, התחום בחלקו ומוגבה באופן ממש, מעל פני הקרקע הטבעיים (שטח החצר). בשל כך גם בנו הנתבעים מעקה מעץ בחזית הדק וכן כארבע מדרגות המחברות בין מפלס החצר למפלס בו נבנה הדק (כפי שניתן לראות בתמונה ת/3). למעשה אותו דק מעץ דומה יותר **למרפסת** המשמשת את דירת הנתבעים.

ב. בנוסף, הדק הותקן ישירות מול סלון דירת הנתבעים ומהווה למעשה המשך ישיר של הדירה, מרפסת פתוחה אליה יכולים הנתבעים או מי מבני ביתם לצאת באופן חופשי בכל אימת שיחפצו בכך.

ג. לצורך השימוש החופשי בדק, והפיכתו לחלק בלתי נפרד מדירתם, הנתבעים גם הרחיבו את פתח היציאה מסלון דירתם לכיוון אותה מרפסת / דק מעץ, כדי להקל על השימוש בה.

ד. יש לדחות את טענת הנתבעים, כי גם בעבר הייתה יציאה רחבה מתוך דירתם לכיוון הדק מעץ, שכן לאור הפרשי הגובה בין רצפת דירתם לבין מפלס פני החצר, אין זה סביר שהייתה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/556/2018

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יציאה כזו (שגם אינה מודגמת בתשריט הבית) ללא מדרגות שיחברו בין פני הקרקע לבין רצפת דירת הנתבעים. זו גם הסיבה שמלבד דק מעץ בנו הנתבעים גרם מדרגות שניתן יהיה לרדת ולעבור מהדק לחצר ובחזרה.

ה. גם מעדותו של הבעלים הקודם של דירת הנתבעים עולה, כי לא היה קיים פתח במיקום זה בעבר, בוודאי שלא ברוחב הקיים כיום, רוחב שהוגדל כדי להקל על השימוש במרפסת עץ.

ו. זאת ועיקר, מעיון בתשריט הבית המשותף ניתן לראות כי לא קיים פתח יציאה מדירת הנתבעים לכיוון הדק מעץ כפי שקיים היום. תשריט הבית מדגים במיקום זה פתח של חלונות בלבד כפי שניתן לראות סימון דומה שקיים גם בדירות בקומה מעל ובשאר החלונות של דירת הנתבעים.

כל אלה מובילים למסקנה לפיה בניית הדק מעץ והפרגולה עולות כדי סיפוח בלעדי והשתלטות של הנתבעים על שטח החצר, דברים אלה התחדדו והודגשו ביתר שאת במהלך הביקור במקום.

אין מדובר בשימוש סביר

26. הנתבעים טענו, כי בניית הדק מעץ עולה כדי שימוש סביר ברכוש המשותף, שכן הדק אינו תחום ומגודר מכל עבר, וכי כל בעלי הדירות רשאים לעשות בו שימוש (כפי שגם נעשה בפועל בשתי הזדמנויות). יש לדחות טענה זו:

א. גם אם בעבר ומשך כל השנים נעשה שימוש בודד בדק על ידי מי מבעלי הדירות, מדובר בשימושים ספורים, שבוצעו, רק לאחר קבלת רשות מאת הנתבעים.

ב. העובדה שהדק אינו נעול ומגודר מכל עבר, אינה מאפשרת את השימוש בו לטובת כלל בעלי הדירות, בפרט כאשר זה נבנה מעל פני הקרקע, ישירות מול סלון דירת הנתבעים ובצמוד אליו, כאשר נפתח פתח רחב בין הדירה לבין הדק.

ג. מכלול הנסיבות שפורטו לעיל, מוביל למסקנה לפיה אין זה מתקבל על הדעת שבעלי דירות אחרים יעשו שימוש בדק או ישבו במקום זה, מול סלון דירת הנתבעים וכך יצפו באופן חופשי בכל הנעשה בתוך דירת הנתבעים, וכך גם להפך. הגיונם של דברים אינו תומך בטענת הנתבעים לפיה בשעה שהנתבעים יושבים בסלון דירתם, בעלי דירה אחרים יעלו למרפסת העץ וישבו בה.

לעניין זה יפים דברים שקבעה כב' המפקחת הבכירה צ' פיגנבויס (בדימ') בתיק 225/10 (חי') נעמי בר-נביא נ' מיה גרינהולץ (פורסם בנבו 23.08.2011, להלן "פרשת גרינהולץ"):

**"א) אינני מקבלת את הטענה כאילו בעצם האפשרות שמעמידה גרינהולץ ליתר בעלי הדירות לעשות שימוש במרפסת עץ, מה שמתאפשר לנוכח המדרגות המחברות בינה לבין החצר, נשללת טענת תפיסת החזקה הייחודית שלה בחצר הבית. אין המדובר במתקן שהינו פרי תכנון, ביצוע ומימון משותף של כל בעלי הדירות. מרפסת העץ היא מתקן פרטי אותו הקימה גרינהולץ לפי שיקול דעתה הבלעדי, בתכנון בלעדי שלה, שתואם את צרכיה שלה [וסמיכות מרפסת העץ לדירתה כהמשך אינטגרלי של הדירה מדברים בעד עצמם] ובמימון פרטי..... השימושים עליהם מחליטה האסיפה הכללית ממומנים על ידי בעלי הדירות כולם ואזי עומדים לרווחת כולם.**

**(ב) יתרה מכך, וכי סביר לצפות שמי מבעלי הדירות האחרים יעשה שימוש במתקן פרטי של אחר שנמצא בסמיכות רבה כל כך לדירתו של האחר? גם אין המדובר במרפסת עץ שבנויה על פני קרקע טבעית [שגם אז היא מתקן פרטי אולם אפשר שניתן היה לראות בו פיתוח סביבתי כדוגמת גינות שנעשה על ידי**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/556/2018

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי דירות אחרים] אלא מרפסת עץ מוגבהת מפני קרקע טבעית במידה שחייבה מעקה סביבה וכבש בן מספר מדגות . ככל שמי מיתר בעלי הדירות היה עושה שימוש במרפסת עץ אזי הוא היה בבחינת אורח של גרינהולץ ולא בבחינת מממש זכויות קנין שלו ברכוש המשותף. (ההדגשות אינן במקור)

בעניין זה ר' גם פסק דינו של כב' המפקח הבכיר א' סילברמן בתיק 550/10 (ת"א) פנחס אבן ואח' נ' גיל רון ואח' (פורסם בנבו), שדן בהרחבת פתח יציאה מדירת קרקע:

"...טבעם של דברים הוא שכאשר קיימת דלת יציאה ישירה לחצר, דוגמת זו שבדירת הנתבעים, השימוש על ידי בעלי הדירות האחרים בחצר הולך ופוחת. דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור הצהרת הנתבעים בדבר רצונם לבנות דק בחלק הסמוך לפתח היציאה שיצרו מדירתם, כאשר הדק מתוכנן להיבנות בשני מפלסים כמעין יצירת מרפסת בלעדית לדירת הנתבעים המאפשרת ירידה ישירה לגינה. בכך ביקשו הנתבעים להפוך את דירתם, שלא כדין, לדירת גן עם מרפסת "דק" צמודה לשימוש הייחודי. שימוש שכזה כמוהו כהצמדה בפועל של החצר לדירת הנתבעים השוללת לצמיתות את זכותם של בעלי הדירות ואינו מהווה "שימוש רגיל וסביר" ברכוש המשותף...." (ההדגשות אינן במקור).

לאור כל האמור, יש לדחות את טענת הנתבעים כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, או שנועד לשפר את פני החצר האחורית.

השתלטות שכזו על הרכוש המשותף מחייבת הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית. שימושים אלה אף עשויים למנוע או להגביל את הפיתוח העתידי של החצר.

השימוש בדק מעץ עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף

27. התובעים גם הוכיחו כי בניית הדק מעץ פוגעת בחזית האחורית של הבית, ועל כן אסורה גם מטעם זה, בין היתר, ולאור סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, ולפיו בעל דירה אינו רשאי לעשות שינויים בדירתו שיש בהן כדי לפגוע בדירה אחרת או ברכוש המשותף:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה" (ההדגשות אינן במקור).

המונח "פגיעה" שבסעיף 2 לתקנון המצוי, פורש על ידי בתי המשפט בהרחבה (ע"א 93/81 אליאס ואח' נ' שיפר ואח', פ"ד לו (2) 444; ע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ' שורצמן ואח' פ"ד יז (3) 1722)

בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 295, נפסק כי:  
"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם או המביא או העשוי להביא לירידת ערכם".

28. בנייה זו גם פוגעת בדירת התובעת מס' 3, לפי סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, שכן בעקבות בניית המרפסת, גובר היקף השימוש בחלק זה שמתחת לחלון דירתה,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/556/2018

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך שייחפך לתדיר ובכך ישתנה אופי וטיב השימוש שיכולים היו להיעשות קודם לכן. כפי שציננה כב' המפקחת בפרשת גרינהולץ, שהוזכרה לעיל:

**"מרפסת העץ מסבה לדירת בר נביא גם פגיעה במשמעות סעיף 2[ב] לתקנון המצוי האוסר על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים שפוגעים בדירה אחרת. הגבהת מפלס החצר על דרך של בניית מרפסת עץ מקרב את אותו המפלס לדירת בר נביא וחושף אותה לשימושים שיעשו על מרפסת העץ, מה שלא היה אפשרי קודם לכן...".**

לאור כל האמור, יש לקבל את התביעה בעניין זה.

### ג. בניית ממ"ד

כפי שיפורט להלן, יש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבנות ממ"ד בהיעדר הסכמה קניינית, כנדרש בחוק. להלן הנימוקים:

### כללי

29. ככלל הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לצורך בניה על אותו חלק מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבית (ר' סעיף 62(א) לחוק המקרקעין).

30. המחוקק ביקש להקל על בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, ולכן נקבע כי ביחס ל"הרחבת דירה", די ברוב של 75% מבעלי הדירות אשר 2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (סעיף 71 לחוק המקרקעין - תיקון מס' 18 לחוק).

בית המשפט העליון קבע בפרשת עטיה (רע"א 1462/10 דוד עטיה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו) להלן: "פרשת עטיה"), כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"הרחבת דירה" נדרשת "סמיכות פיסית" בין הדירה לבין "ההרחבה".

31. מאוחר יותר בשנת 2008 בשל החשיבות שבבניית ממ"דים ובשל הסיכונים הביטחוניים, קבע המחוקק הקלה נוספת על ידי הורדת רף ההסכמות הדרוש לבניית ממ"ד ל-60% בלבד מבעלי הדירות (במקום הסכמות של 75% מבעלי הדירות ו-2/3 מהחלקים ברכוש המשותף (ר' תיקון 28 לחוק, וכן דברי הכנסת בקריאה השנייה והשלישית של הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 28) מס כ' 183 "דברי הכנסת" חוברת ח').

### מן הכלל אל הפרט

32. אין חולק כי לנתבעים אין את הרוב הדרוש להרחבת דירתם ולהוספת ממ"ד, ולמעשה אין ברשותם רוב כלשהו, שכן הנתבעים הם היחידים שמסכימים לבניית הממ"ד (בעלים של דירה 1 מתוך 5).

33. טענת הנתבעים כי התובעים הסכימו לבניית הממ"ד, אך נותרה מחלוקת רק בשאלת מיקומו, לא הוכחה ואף הופרכה על ידי התובעים. התובעים לא חתמו על מסמך כלשהו המאשר את בניית הממ"ד.

ההלכה מורה כי בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, נדרש להוכיח כי יש ברשותו הסכמות פוזיטיביות מפורשות של שאר בעלי הדירות לאותה הרחבה, ולעניין זה לא די בהעדר התנגדות או הסכמה משתמעת, שכן מדובר למעשה בויתור על זכות קניינית של שאר בעלי הדירות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/556/2018

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ר' למשל עש"א (ת"א) 61803-03-15 **דסטגר אלון ואח' נ' אפרים גלברג ואח'** (פורסם בנבו) עם ההפניות שם לרע"א 259/99 **חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78**)).

34. יתרה מכך, במסגרת התביעה הנוכחית הגישו התובעים גם בקשה לסעד זמני כדי לאסור על הנתבעים לבנות את הממ"ד ועוד קודם לכן הגישו ערר על החלטת הוועדה המקומית שאישרה את בניית הממ"ד. הנה כי כן, התובעים התנגדו לכל אורך הדרך לבניית הממ"ד.

גם מפרוטוקול הדיון בוועדת הערר עולה, כי התובעים לא הסכימו לבניית הממ"ד. התובעת הגב' צור, נאלצה להודיע היכן ימוקם הממ"ד לאור עמדת ועדת הערר שיש לאשר את בנייתו: **'לאחר שהוסבר לי על ידי הוועדה כי יהיו ממדים ואני צריכה להביע את דעתי ביחס להיכן ימוקם הממד שלי, אני משיבה...' (עמ' 2 לפרוט' הוועדה מיום 26.12.18)**

35. הנתבעים טענו, כי המפקח מוסמך לדון אך ורק בשאלה האם זכאים הנתבעים להקים ממ"ד בחלקה אם לא, ולא לבחון את שאלת מיקום הממ"ד, סוגיה שלטענת הנתבעים, מצויה בסמכות מוסדות התכנון בלבד.

**יש לדחות טענה זו ממספר טעמים מרכזיים:**

א. ראשית, השאלה האם לאפשר הקמת ממ"ד אם לאו, כמו גם השאלה, האם יש בבנייתו כדי לפגוע בזכויות קנייניות של שאר בעלי הדירות נגזרת ישירות ממיקום הממ"ד בחלקה. בעוד שבניית ממ"ד במיקום מסוים, למשל בקרבה רבה לדירה אחרת או למרפסת דירתה עשויה לגרום לפגיעה של ממש באחת הדירות או ברכוש המשותף, הרי שבנייתו במיקום אחר עשויה לצמצם באופן ממשי את הפגיעה הקניינית.

ב. שנית, הדיון בפני המפקח אינו דיון תיאורטי גרידא בדבר האפשרות להוספת ממ"ד, וזו גם הסיבה שהמונח "הרחבת דירה" שבסעיף 71א לחוק המקרקעין, הוגדר כהרחבה שניתן לקבל לגבי היתר בניה". במילים אחרות, המפקח רשאי לאשר בפן הקנייני בניית ממ"ד רק במיקום שניתן לקבל לגביו היתר. מנגד, חוק המקרקעין אינו קובע כי המפקח על רישום המקרקעין "מחויב" לאשר בניית ממ"ד לאחר קבלת אישור תכנוני – הוראה כזו לא נכללה בהוראות החוק. נהפוך הוא המחוקק קבע שגם ביחס לממ"ד שניתן לקבל לגביו היתר בניה, נדרש רוב של 60% מבעלי הדירות לצורך בנייתו (סעיפים 71א ו-71ב לחוק המקרקעין).

36. העובדה שוועדת הערר קבעה, כי בניית הממ"ד במיקום הנוכחי היא אופטימאלית וכי בנייתו במיקום אחר, תחייב הריסת מרפסת בדירה אחרת או חלק מדירת התובעים שהורחבה על פי היתר כדן, אין בה כדי להכשיר את העבודות או לאלץ את התובעים להסכים לבנייה שהם מתנגדים לה, ובלבד שאין מדובר בהתנגדות סתמית וקנטרנית כפי שיפורט להלן. בעניין זה כאמור, יש להבחין בין המישור התכנוני לקנייני, כאשר הדיון בפני המפקח עוסק במישור הקנייני.

**החשיבות שבבניית ממ"דים**

37. הנתבעים הוסיפו והעלו טענות בדבר החשיבות שבבניית ממ"דים והצורך הביטחוני החשוב בשמירה על חיי אדם.

38. אלא שגם טענות אלה, אין בהן כדי לשנות את התוצאה אליה הגעתי.

אותם שיקולים חשובים מאוד, נלקחו בחשבון על ידי המחוקק עת ערך את האיזון הנדרש בין זכויות אלה לבין זכויות הקניין. בשל כך מצא המחוקק להפחית את רף ההסכמות הדרוש מ-



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

75% מבעלי הדירות (לצורך הרחבה רגילה ו-2/3 חלקים מהרכוש המשותף) לרוב של 60% בלבד מבעלי הדירות במסגרת תיקון 28 לחוק משנת 2008. מכאן שלמעט אותם מקרים חריגים מאוד (שהוכרו בפסיקה), אין להכיר ברף הסכמות נמוך מהרף המינימאלי שקבע המחוקק.

39. לכך יש להוסיף, כי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, הוא בגדר חריג לכלל הקבוע בסעיף 62(א) לחוק לפיו נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות לצורך בנייה ברכוש המשותף ("פרשת עטייה").

בנוסף, מטרתו של תיקון 18 לחוק (במסגרת סעיף 71ב) הייתה למנוע זכות וטו חסרת תום לב של המיעוט, כדי שלא להותיר כוח לא מאוזן בידי חלק קטן מבעלי הדירות שיוכלו לבדם, לסכל את בקשות הרוב להוספת ממ"דים, מנגד, מטרת התיקון לא הייתה לאפשר בניית ממ"דים גם בהעדר רוב כלשהו, או לאפשר למיעוט בעלי הדירות לכפות את דעתו על הרוב (ר' א' איזנשטיין, "יסודות והלכות דיני מקרקעין, חלק שלישי בתים משותפים", התשס"א – 2001, בעמ' 211 – 212).

40. באופן דומה פסקה כב' המפקחת י' ליבוביץ' בחיפה, כי אין לסטות מהרוב המינימאלי שקבע המחוקק לבניית ממ"ד - 60% מבעלי הדירות, למעט במקרים חריגים מאוד:

**"הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה לצורך בניית ממ"ד מצריכה הסכמה למצער של ששים אחוזים מבעלי הדירות. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית, אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאי שהיא קובעת"** (תיק 33/13 הולנד נ' יקים, פסק דין מיום 22.12.13, פורסם בנבו, להלן: "פרשת הולנד").

גם לאחרונה חזר ואישר בית המשפט המחוזי בחיפה כי אין לסטות מהרוב המופחת שנקבע במסגרת סעיף 71ב לחוק ואף אין להסתפק ברוב הקרוב לרוב הדרוש (עש"א (חי') 10824-01-20 א.ג.ר. יזום והשקעות בע"מ ואח' נ' דוד אלון ואח' (פסק דין מיום 5.7.20, פורסם בנבו, האמור שם התייחס בעיקר להרחבת דירה).

### **בחינת נימוקי ההתנגדות**

41. משנמצא כי אין לנתבעים את הרוב הדרוש לבניית ממ"ד, יש לבחון האם בנסיבות המיוחדות של המקרה, יש מקום להתערב בנימוקי ההתנגדות, ולכפות על בעלי הדירות את ביצוע העבודות, וזאת גם בהעדר הרוב הדרוש (למעשה בהעדר רוב כלשהו).

יודגש, בשעה שאין ברשותו של בעל דירה את הרוב הדרוש להרחבת דירתו, הרי שהנטל עובר לכתפיו, להוכיח, כי מתקיימות אותן נסיבות חריגות המצדיקות התערבות בנימוקי ההתנגדות. כפי שיפורט להלן, הנתבעים לא הוכיחו, כי יש מקום להתעלם מעמדת התובעים, או לפסול את הנימוקים שהציגו:

### **כללי**

42. הפסיקה קבעה, כי גם בהעדר רוב מספיק של בעלי הדירות, יהיו מקרים בהם יאשר בית המשפט בניית ממ"ד או הרחבת דירה אם יימצא כי ההתנגדות חסרת תום לב (ע"א (חי') 835/08 צבי נגד פרי, (מיום 18.11.09) עש"א (חי') 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב מיום 16.8.10, עש"א 36004-06-12 פלאוט נ' הוד (פורסם בנבו)).

אלא שהמגמה שעולה מסקירת פסקי הדין בסוגיה מעלה, כי למרות שנתונה למפקח הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, וכי ההתנגדות שאין נימוקים בצידה ככלל לא תתקבל, הרי שסמכות זו מצומצמת במיוחד ותופעל במקרים חריגים בלבד.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות לשקול במקום בעלי הדירות את השיקולים ולבטלם מקום בו דעתו שונה מעמדת בעלי הדירות, אלא רק כאשר מוכח כי ההתנגדות סתמית קנטרנית וחסרת תום לב.

ר' גם סקירה של הפסיקה בעניין בפסק דינה המקיף של כב' המפקחת יי ליבוביץ בתיק 6/14 **ג'ובראן ואח' נ' מונדרי** (פורסם בנבו), וכן עש"א (חי) 50945-05-12 **יובל ברק נ' דבורה קרש** (פורסם בנבו).  
וכן פסק דינו של כב' המפקח הבכיר א' (כתוארו אז) סילברמן בתיק 186/12 **ולטר ואח' נ' ישראלי ואח'** (פורסם בנבו).  
גם בפסק דין מאוחר יותר חזר והדגיש בית המשפט המחוזי בחיפה כי רק **חוסר תום לב מובהק המבוסס על מניעים זרים מאפשר** את התערבותו של המפקח ופסילת עמדת המתנגד (ר' עש"א (חי) 19539-10-14 **מיכאל בהר נ' ארז גז ואורלי** (פורסם בנבו) וכן ר' עש"א 42061-03-16 **לוי ואח' נ' נגרי ואח'** (פורסם בנבו).

**מן הכלל אל הפרט**

43. התובעים העמידו שלושה נימוקים מרכזיים מדוע הם מתנגדים לבניית הממ"ד – די היה בכל אחד מהם בנפרד, כדי להוביל למסקנה כי אין להתערב בנימוקי ההתנגדות, שכן התובעים הצביעו על כך שאין מדובר בהתנגדות סתמית או חסרת תום לב. ויודגש, המפקח אינו נדרש לאמץ את טעמי ההתנגדות ולקבוע כי הם מוצדקים, אלא רק לוודא שאין מדובר בהתנגדות סתמית וקנטרנית, כך שההתערבות בנימוקים תעשה במקרים חריגים בלבד:

א. **חוסר אמון שנוצר בין הצדדים** – התובעים הסבירו, כי לאור חוסר האמון שנוצר בין הצדדים, לאחר שהנתבעים החלו בביצוע עבודות חד צדדיות מבלי להציג תוכניות מלאות, של הבנייה המתוכננת, וכן לאחר שהרשו בתוך דירתם, קירות ועמודים תומכים מבלי לעדכן את התובעים מראש, אין הם מסכימים לאפשר להם להמשיך ולבנות ברכוש המשותף.

כפי שיפורט לעיל התובעים, אכן הוכיחו כי למרות רצון כן ואמיתי מצידם לפעול בשיתוף פעולה עם הנתבעים לשיפור פני הבית ותחזוקתו לטובת כלל בעלי הדירות, העדיפו הנתבעים לנקוט בפעולות חד צדדיות כדי לשפר את רווחתם האישית בלבד, תוך התעלמות מבקשות הרוב. התובעים הציגו ראיות התומכות בהתנהלות מסוג זו של הנתבעים (כפי שעולה מהתכתבות מיילים בין הצדדים, וכן עדויות התובעים שהיו מהמנות).

גם מהחלטת וועדת הערר עולה כי הנתבעים לא הגישו לוועדה המקומית בקשה להיתר, המשקפת באופן מלא ומדויק את המצב הקיים בדירתם, כדי לאשר בדיעבד את הבנייה והשינויים שבוצעו (לגליוצייה ביחס לחלק מהבנייה).

ב. **העדפה לקידום פרויקט של תמ"א 38** – התובעים ציינו כי הם מעדיפים בשלב הנוכחי לאור חוסר היציבות של הבית (בין היתר, לאחר שהנתבעים הסירו עמודים תומכים בדירתם) לקדם פרויקט של תמ"א 38 על פני הוספת ממ"דים.

ויוטעם, בתחילה, כשהנתבעים רכשו את דירתם, התובעים אכן ביקשו לתחזק ולשפץ את הבית, וכן לטפל בסדקים בקירות החיצוניים, אלא שהנתבעים העדיפו לבצע את עבודות השיפוצים רק בדירתם.

גם אם בשלב הנוכחי לא הציגו התובעים תוכנית ספציפית או יוזמה ממשית לפרויקט תמ"א, הרי שלאור העובדה שהנתבעים ניהלו במקביל הליכים במוסדות התכנון לאישור בניית ממ"ד, יש להניח כי ההליכים שם כמו גם ההליך הנוכחי מעכבים את התובעים מקידום הפרויקט ואפשר שבסיומו, ניתן יהיה לקדמו בצורה טובה יותר, לאחר שיובררו זכויות הצדדים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/556/2018

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זאת ועוד, גם במקרה אחר קבע בית המשפט המחוזי בחיפה, כי התנגדות של בעלי הדירות להרחבה של דירה אחרת בבית, בשל החשש שאותה בנייה תסכל בעתיד אפשרות לביצוע פרויקט תמ"א 38, היא התנגדות סבירה (עש"א (חי) 42061-03-16 עפר לוי נ' עובדיה נגרי (פסק דין מיום 25.7.16 פורסם בנבו).

באופן דומה גם קבעה המפקחת י' ליבוביץ בתיק 8/156/19 כרמון ואח' נ' חורי ואח', (פורסם בנבו, פסק דין מיום 26.3.20):

**"לאור העקרונות שנקבעו בפסק הדין דלעיל, ובפרט בשים לב לכך שלנתבע מלכתחילה לא עמדה הסכמה בשיעור הדרוש - מוצאת אני לקבוע כי התנגדות התובעים בגין רצונם לשמור לעצמם את האפשרות לקדם פרויקט תמ"א 38 בבית היא לגיטימית, ואין כל משמעות לשאלת הזמן שיידרש לצורך כך לסיכוייה להצליח או להתחייבות הנתבע להרוס את הבניה בהינתן תוכנית כאמור. ויוטעם, בנייה על הגג, על אף התחייבות הנתבע להרוס אותה, עלולה להבריח קבלנים או יזמים פוטנציאליים מלהציע הצעות או מלנסות לקדם תוכנית כאמור בבית זה, ובנסיבות תיק זה בהן הנתבע נעדר את הרוב הדרוש להתנגדות היא כדין.**

**לא נטען, וממילא לא הוכח כי התנגדות התובעים סתמית, נוגדת את עקרונות שיטת המשפט, נובעת מגזענות או משיקולים זרים אחרים, ומשכך, לא מצאתי כי התנגדות התובעים נגועה בחוסר תום לב באופן שיש מקום לדחותה"**

יתר על כן, אפילו לא יקודם פרויקט כזה, התובעים שהם רוב בעלי הדירות רשאים להעדיף להותיר את הבניין ללא ממ"דים כלל. לבעל דירה אין זכות קנויה להוסיף ולבנות ממ"ד לדירתו, בניגוד לעמדת רוב בעלי הדירות, ובהעדר הרוב הדרוש.

בנוסף, התובעים גם הודיעו שאין להם התנגדות שהנתבעים יחזקו את אחד מהחדרים הקיימים בדירתם או אחד החדרים שכבר הורחבו על ידם (חיזוק חדר קיים) במקום בניית ממ"ד חדש על חשבון החצר המשתפת.

ג. **מיקום הממ"ד בא על חשבון שטח החצר הצדדי שבו תוכננו חניות – התובעים הסבירו כי בניית הממ"ד במיקום זה, תסכל אפשרות להכשיר חניות בתחומי המגרש שכן הם ביקשו להפוך את החצר הצדדית של הבית לחנייה שתשמש את הדירות, כאשר בתחילה התובעים עצמם אף הסכימו לתכנון המוצע. בשל כך טענו התובעים, כי הקמת ממ"ד של התובעים באותה חצר צדדית תסכל את האפשרות להתקין חניות בתחומי המגרש.**

ד. אמנם ועדת הערר קבעה בהחלטתה, כי התובעים לא הציגו כל תוכנית חנייה, וכי הסקיצה שהוצגה אינה עומדת בתקנות ובתקנים הרלוונטיים (וכן שההתייחסות היא לחניות ניצבות המחייבות יציאה ונסיעה לאחור לתוך הרחוב, פתרון שהוועדה המקומית אינה מאשרת), אלא שאין בכך כדי לסכל ולבטל לגמרי את תוכנית החניות של התובעים. עדיין אפשר שבהתאם להערות ועדת הערר יוכלו התובעים לבצע התאמות שונות בתכנון הרעיוני, או להגדיל את שטח החניות על חשבון החצר, כדי להכשיר חניות בתחומי המגרש ככל שיחפצו בכך (בכפוף כאמור לקבלת היתר והסכמות הדרושות). בעניין זה יש לזכור כאמור כי לא הוצגה עדיין תוכנית חניות קונקרטית, ויש להותיר לתובעים מרחב פעולה גם בעניין זה.

44. הנתבעים לא ביקשו לאשר מיקום חלופי להוספת הממ"ד לדירתם, ובכל מקרה בהעדר רוב כלשהו לבניית ממ"ד, אין מקום לאשר.

45. יש לדחות את טענות הנתבעים, כי הוספת הממ"ד לדירתם גם תחזק את הבית כולו. מלבד העובדה שטענה זו הועלתה באופן סתמי ללא ביסוס ראיתי, וללא כל חוות דעת, הרי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו

מס' תיק: 8/556/2018

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהנתבעים עצמם הם אלו שהרשו קירות פנימיים בתוך דירתם, ודאי שהריסות אלה לא תרמו לחיזוק הבית וליציבותו.

46. טענת הנתבעים כי הרחבת הדירה ובניית הממ"ד נועדו גם להקל על הצפיפות בדירת הנתבעים, תמוהה במידה מסוימת. הנתבעים פיצלו את דירותיהם (או הדירה פוצלה בעבר, פיצול שאינו משתקף במסמכי הבית המשותף) כך שכל שהנתבעים מבקשים להקל על הצפיפות בדירתם רשאים הם לשוב ולהפוך את דירתם לדירה גדולה שאינה מפוצלת ללא כל צורך להרחיב את דירתם, כפי שזו מופיעה במסמכי הרישום. הנתבעים גם לא הציגו אישור תכנוני ביחס לאותו פיצול.

47. לאור כל האמור, יש להותיר בידי בעלי הדירות בבית את מרחב הפעולה, כדי להחליט כיצד יש לבצע את עבודות המיגון והחיזוק של הבית, ובכלל זה את האפשרות לפיה יישאר המצב הנוכחי של הבית ללא כל שינוי. המפקח אינו מוסמך בנסיבות שכאלה לשים את שיקול דעתו במקום זה של בעלי הדירות, בפרט כאשר לא הוכח כי התנגדותם של בעלי הדירות היא סתמית ואינה מבוססת.

48. באופן דומה, קבעה כב' המפקחת י' ליבוביץ בפרשת "הולנד", כי המפקח אינו מוסמך לשים את שיקול דעתו במקום זה של בעלי הדירות, המעדיפים להותיר את המצב הקיים על כנו, ולא להוסיף ממ"דים לבית המשותף, בכפוף לחריג שפורט לעיל שהוזכר גם באותו פסק דין. בסופו של דבר סיכמה כב' המפקחת וקבעה:

**"...אין זה מסמכותי לקבוע אם יש היגיון ברצון רוב בעלי הדירות בבית להותיר את המתחם כולו במצבו הארכיטקטוני הקיים, as is - ללא כל אפשרות להרחיב את הדירות או למגן, אם לאו. עניין הוא לבעלי הדירות באותו מתחם לענות בו. מוצאת אני כי זכותם של בעלי הדירות, ברוב הקבוע בחוק לפי העניין, לעצב את מראה ביתם"**

#### הרחבה דומה

49. יש לדחות את טענת הנתבעים כי שניים מהנתבעים אינם רשאים להתנגד לבניה שבוצעה בשל הרחבה דומה, וזאת משני טעמים מרכזיים:

א. אין חולק כי אף אחד משאר בעלי הדירות לא הוסיפו ולא בנו ממ"דים לדירותיהם, והנתבעים לא טענו כי מי מבעלי הדירות כבר בנה ממ"ד. על כן, ממילא אין לטענה זו כדי לסייע לנתבעים, ככל שהיא נוגעת להוספת ממ"ד לדירתם.

ב. באשר להרחבות אחרות שבוצעו – הרי שגם דירת הנתבעים הורחבה כבר בעבר, ולכן הנתבעים "ניצלו" את זכותם להנות מדוקטרינת "ההרחבה הדומה".

#### כללי – הרחבה דומה

50. סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, קובע כי בעל דירה שדירתו הורחבה, ייראו אותו כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין (ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1), 469) וכלשון הסעיף:

**"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין".**

בהתאם קבעה הפסיקה, כי מאחר שעסקינן ב"הרחבה דומה", הרי שלא נדרש כי תהא זהות בין ההרחבה שביצע השכן לבין הבניה המבוקשת כיום.

הפסיקה התוותה מספר פרמטרים שיש בהם כדי לסייע בפרשנות וביישום הגדרה זו, בין היתר היקף וטיב הניצול של הרכוש המשותף, בכל הרחבה (ר' למשל עש"א (חי) 22123-10-10 דוד



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**חדד נ' דפנה זינגר (פורסם בנבו) וכן ע"א 3235/02, אביב דוד ואח' נ' גדולטר בכבוד רונית (פורסם בנבו).**

**הנתבעים אינם זכאים להינות מ"כפל הרחבה".**

51. כפי שניתן לראות מתשריט הבית המשותף, בעבר היו שתי מרפסות פתוחות בחזית הקדמית של דירת הנתבעים הפונה לחזית הקדמית, לכיוון הרחוב הראשי, רחוב הקלעים. הנתבעים (או הבעלים הקודמים של דירתם) סגרו מרפסות אלו והרחיבו את דירתם על חשבון אותם שטחים. לעניין זה צירפו הנתבעים העתק מהיתר הבניה המקורי ת/6 שם ניתן לראות את שטח דירת הנתבעים במקור. בהקשר זה יצוין כי הסימון של שתי המרפסות בחזית הקדמית זהה לסימון של מרפסת הבטון בחזית האחורית של דירת הנתבעים שעדיין נותרה פתוחה כפי שניתן לראות בתמונה 8/ט.

52. ויודגש, שאלת קיומה של "הרחבה דומה" - נבחנת בזיקה לדירה עצמה (היחידה הקניינית) ולא ביחס לזהות הבעלים שביצע את ההרחבה. במילים אחרות, אין רלבנטיות לשאלת זהות הבעלים שביצע את ההרחבה, (האם הבעלים הנוכחי או הקודם) שכן התכלית העומדת מאחורי מנגנון זה נועדה לקבוע, כי דירה שמימשה חלק מזכויות הבניה שהוקנו לה, לא תוכל להתנגד למימוש דומה של בעל דירה אחר.

הטעם לכך ברור, זכויות הבניה מוקנות לדירה עצמה (בד"כ בהתאם לחלקים ברכוש המשותף) ואין מדובר בזכות אישית של בעל הדירה, או בזכות ש"מתחדשת" בכל פעם שהדירה נמכרת לבעלים חדש.

53. הנתבעים לא הוכיחו כי התובעים או חלקם הרחיבו את דירתם מעבר להרחבות שכבר בוצעו בדירת הנתבעים. כאמור, אמנם הגב' צור ומר גולדברג הרחיבו את דירתם, אך כאמור מלבד אותן מרפסות שנסגרו הנתבעים לא התנגדו להרחבה נוספת שביצעו הנתבעים עצמם על חשבון שטח הצמדה א', שהיא גם כן סגירת קומת העמודים הקיימת באותה חזית צדדית.

באשר להרחבה שבוצעה בדירת הגב' צור - מעל עמודים בקומת הקרקע, הרי שכאמור דירת הנתבעים כבר הורחבה, ואלה לא הוכיחו כי הדירות האחרות הורחבו בשטח גדול יותר.

**על כן יש לדחות את הטענה להרחבה דומה.**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**שימושים נוספים ברכוש המשותף:**

**שימוש אחרים בחצר האחורית**

54. הנתבעים הציבו בחצר האחורית של הבית מתקנים שונים, ובפרט טרמפולינה ובריכת שחייה גדולה. שימושים אלה אינם עולים לכדי "שימוש סביר" ברכוש המשותף, כמפורט להלן.

55. "שימוש סביר" מאופיין ב"ארעיות השימוש" ובאפשרות של כל בעלי הדירות לעשות שימוש דומה (לעניין זה ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פד"י כח(2) 817; ה"פ 163/81 בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 18-14, ירושלים, פד"י לה(4) 277; עש"א 32739-10-12 ערד ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

56. תנאים אלה אינם מתקיימים בענייננו. הטרמפולינה נותרת באופן קבוע בחצר הבית (כפי שניתן היה להתרשם גם מהביקור במקום), ומשמשת בעיקר את הנתבעים וילדיהם. כך גם בריכת השחייה. אין מדובר במתקנים שהוצבו בחצר בהסכמת רוב בעלי הדירות ולשימוש משותף של כלל הדיירים או ילדיהם, אלא מתקנים פרטיים של הנתבעים, אשר נותרים בחצר תקופה ממושכת.

57. בריכת השחייה היא בריכה שיש להרכיב ולמלא בכמות גדולה של מים. אין מדובר בבריכה ניידת אותה יכולים הנתבעים בכל ערב בגמר השימוש לשוב ולהכניס לתוך תחומי דירתם, אלא בריכה קבועה הנותרת בחצר בכל חודשי הקיץ (כפי שניתן לראות בתמונות ט/5 ו-ט/6 שצורפו לתצהירו של מר גולדברג מטעם התובעים).

58. כך גם יש לחייב את הנתבעים לפנות את כל שאר הפסולת שהונחה על ידם בחצר הבית ובפרט בחצר האחורית תוך שהם הופכים אותה לחצר פרטית לשימושם ולאחסון ציוד המשמש אותם.

59. מכלול השימושים הנ"ל (בנוסף לדק מעץ) משווים לחצר האחורית אופי של חצר פרטית שבשימוש בלעדי של הנתבעים, כך גם ציוד נוסף של הנתבעים הפזור בשטח באופן חופשי וכראות עיניהם של הנתבעים, ואשר הם המחליטים איזה ציוד להציב שם.

60. באשר לטענת הנתבעים כי גם בעלת דירה נוספת, התובעת, הגב' נקר הלנה, עושה שימוש ייחודי בחצר הצדדית של הבית בצד הסמוך לדירתה, הרי ששימוש זה אינו מגביל, או מונע משאר בעלי הדירות את השימוש בשטח זה. מדובר בטיפוח של הגינה הצידי, והפיכתה לגינת נוי קטנה. אין בשימוש זה כדי להגביל את השימוש בשטח זה או לסכל בעתיד החלטה של רוב בעלי הדירות לבצע שימושים אחרים באותו חלק מהחצר. יתרה מכך, היקף ואופי השימושים שנעשים על ידי הנתבעים ברכוש המשותף משמעותי, נרחב וממשי בהרבה, וזאת בפרט בהצטברותם של השימושים השונים.

**הציוד בפינת הישיבה בחזית הבית**

61. כפי שניתן לראות מהתמונות שהוצגו ט/3 ו-ט/2 וכן מממצאי הביקור במקום הנתבעים הציבו פינת ישיבה בפתח הכניסה הנוספת לדירתם. מיקום זה גם משמש ככניסה הראשית לבית ולדירות הצדדים. חזית זו אף מהווה את החזית הקדמית והראשית לבית.

בנסיבות אלה הצבת פינת ישיבה שכזו בחזית הבית אשר משמשת רק את הנתבעים ואת אורחיהם אינה יכולה להיחשב כשימוש סביר, והיא אף פוגעת בחזית הבית, כפי שגם עלה מהביקור במקום. בנוסף, הנתבעים בעצמם החליטו איזה ריהוט וציוד יוצבו בחזיתו מבלי להיוועץ בשאר בעלי הדירות ומבלי לקבל את הסכמתם.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**סילוק הכיור**

62. הנתבעים התקינו כיור על הקיר החיצוני הצדדי של הבית גם שימוש זה נעשה שלא כדין. קיר החיצוני של הבית מהווה חלק מהרכוש המשותף. התקנת כיור חיצוני על הקיר ללא הסכמת רוב בעלי הדירות מהווה סממן נוסף לכך שהנתבעים מבקשים לעשות שימוש בלעדי בגינה כאשר התקנתו מצטרפת למגוון השימושים הרחב שנעשו על ידי הנתבעים ברכוש המשותף, העולים לכדי שימוש שאינו סביר ויש לסלקו.

**סגירת המרפסת הצפונית**

63. באשר לסגירת המרפסת הצפונית, זו נעשתה על גבי שטח הצמדה א' הצמוד לדירת הנתבעים, הידועה כתת חלקה 2. התובעים למעשה לא ביקשו להרוס אותה תוספת - סגירה של קומת עמודים כתוצאה מתוספת בנייה שנעשתה בקומה מעל. הנתבעים אומנם גם פתחו באותה תוספת דלת כניסה ראשית לדירתם, אך כאמור בכתב התביעה לא התבקש סעד מפורש לסגור את אותו פתח יציאה, זאת בפרט שגם בעבר הייתה יציאה מתחת לאותה מרפסת, כפי שניתן לראות בתמונה העליונה 4 לתצהיר הנתבעת.

באשר לגרם המדרגות בכניסה הראשית לדירת הנתבעים - הנתבעים אישרו כי הם הרחיבו את גרם המדרגות. עם זאת התובעים לא הוכיחו כי הרחבה זו של המדרגות שאינה משמעותית יש בה כדי לפגוע ברכוש המשותף ועל כן התביעה בעניין זה נדחית, בכפוף לקבלת היתר בנייה.

**השלט**

64. יובהר כי העובדה שעל שלט דירת הנתבעים מופיע הכיתוב "בית חב"ד משפחת קלי" לא הופך את הבית למקום ציבורי, ובעניין זה מוכן אני לקבל את טענות הנתבעים כי כיתוב זה מקובל בבתי המשותפים לתנועת חב"ד.

**תחזוקת הרכוש המשותף**

65. באשר לדרישה לחייב את הנתבעים להשתתף בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, מדובר בסעד כללי שאין מקום להיעתר לו. כמו כן, חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין ובית משפט אינו נותן סעדים ערטילאיים או כלליים. ככל שקיים חוב בגין תחזוקת הרכוש המשותף הרי שבעלי הדירות ו/או נציגות הבית רשאית לכמת את תביעתה ולהגיש תביעה על סכום חוב מסוים. עם זאת, יש לקוות כי הצדדים יגיעו להסכמות בעניין זה, ללא צורך בהליכים נוספים.

**הרחבת חזית**

66. בתצהיריהם ביקשו התובעים סעדים נוספים שלא נכללו בכתב התביעה, ועל כן יש להורות על מחיקת סעדים אלה, בשל הרחבת חזית. התובעים לא ביקשו להגיש כתב תביעה מתוקן.

על כן ימחקו הסעדים בהם ביקשו התובעים לחייב את הנתבעים לבטל את הפיצול שנעשה בתוך דירתם, כך גם הסעד לפיו ביקשו למנוע מהנתבעים לקיים התכנסויות ואירועים בשטחים המשותפים.

**מרזב**

67. אמנם הסעד בעניין זה נמחק מכתב התביעה בהסכמת הצדדים (סעיף 25 לתב התביעה, ר' החלטה מיום 27.12.18) אלא שבמסגרת הביקור במקום הגיעו הצדדים להסכמות לעניין הסטת מרזב הניקוז (ר' עמ' 2 ש' 31 – 33 לפרוט' הביקור במקום מיום 28.6.20, וכן אשורר הסכמה זו בעמ' 1 ש' 15 – 16 לפרוט' מיום 5.7.20).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על כן, הסכמות אלה קיבלו תוקף של פסק דין.

**הבחנה בין מישור תכנוני לקנייני**

68. באשר לאישורים שהתקבלו מועדת הערר או מהוועדה המקומית לעניין בניית הממ"ד וכן ההחלטה הקובעת כי ככל הנראה הדק מעץ אינו מחויב בקבלת היתר בניה, הרי שבהתאם לפסיקה יש להבחין בין הפן התכנוני לפן הקנייני. אין באישור התכנוני, כדי לפטור את הנתבעים מקבלת ההסכמות הדרושות במישור הקנייני, ואין באישור התכנוני כדי לאפשר פגיעה קניינית בבעלי הדירות (ר' ע"א (ת"א) 2527/08 **ענבר נורית פולק נ' עו"ד מני בן מאור ואח'** (פורסם בנבו); עש"א 36094-01-11 **הופמן נ' נציגות הבית רחוב ארלוזורוב 188 ת"א** (פורסם בנבו); המ' 163/81 **בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף פד"י לח(4) 277**; עש"א (ת"א) 32739-10-12 **נמרוד ערד נ' נציגות הבית המשותף מאפו 11 תל-אביב** (פורסם בנבו 30.04.2013).

**התוצאה:**

אני מקבל את התביעה באופן חלקי כדלקמן:

1. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים או מי מטעמם לבנות ממ"ד וזאת בהיעדר הסכמות קנייניות של רוב בעלי דירות בהתאם לסעיף 71ב' לחוק המקרקעין.
2. בנוסף אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע את כל הפעולות הבאות, וזאת תוך 60 יום מהיום:
  - א. לפרק ולסלק את הדק מעץ (מרפסת עץ) ואת הפרגולה אותה בנו לכיוון החצר האחורית של הבית, ולהשיב את מצב החצר והקיר החיצוני של הבית למצב קודם לרבות מילוי וצביעת החורים בקיר החיצוני (בצבע דומה ככל הניתן לצבע הקיים) כתוצאה מהתקנת הדק והפרגולה.
  - ב. לסלק את ידם מהחלל שבתוך דירתם שמתחת לגרם המדרגות המשותף, ולבנות מחדש את הקיר החוצץ ומפריד בין דירתם לבין החלל שמתחת לגרם המדרגות בהתאם לתשריט הבית המשותף.
  - ג. לסלק את הכיור, צנרת המים והניקוז הצמודים לקיר הצפוני / הצדי של הבניין, ולהשיב את מצב הקיר למצב קודם לרבות איטום וצביעת החורים בקיר, בצבע דומה ככל הניתן לצבע הקיים.
  - ד. לסלק את כל הריהוט ואת כל הציוד שהוצב ברחבת הכניסה בחזית הקדמית של הבית הפונה לרחוב הקלעים, באופן שברחבה זו לא יוצב ציוד כלשהו מטעם הנתבעים לרבות פינת ישיבה מכל סוג שהוא.
  - ה. לסלק את כל הגרוטאות ומתקני המשחקים הפזורים בחצר האחורית של הבית לרבות טרמפולינה, בריכת שחייה ושאר מתקנים פסולת וציוד של הנתבעים.

נוכח התוצאה אליה הגעתי ובשים לב להתנהלות הנתבעים מצאתי לחייב אותם לשלם לכל קבוצת תובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך **2,000** ₪ (לתובעת 2, לתובעת 3 ולתובעים 4 ו-5, סה"כ יחד **6,000** ₪) ולתובעת מס' 1 – הוצאות משפט בסך **1,300** ₪ מאחר שאותה תובעת הייתה מעורבת פחות בהליך הגם שהוזמנה להעיד על ידי הנתבעים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת – שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/556/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעים בתוך 45 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן והודע היום, י"ג אב תש"ף, 03 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.  
המזכירות תשלח לצדדים עותק מפסק הדין כמקובל.

**יובל וסרקרוג  
מפקח על רישום מקרקעין**